

VADE MECUM DIGITAL

GCM FORTALEZA 2026

LEI SECA PARA CONCURSO

- Lei nº 13.022/2014 — Estatuto das Guardas Municipais
 - Constituição Federal — Art. 5º, 6º, 37, 144
- Lei nº 9.503/1997 — Código de Trânsito Brasileiro (trechos)
 - Lei nº 10.826/2003 — Estatuto do Desarmamento
 - Lei nº 8.069/1990 — ECA (trechos)
 - Lei nº 11.340/2006 — Lei Maria da Penha (trechos)

Plano de Guerra Concursos — planodeguerraconcursos.com.br

LEI Nº 13.022/2014

Estatuto Geral das Guardas Municipais

Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais.

CAPÍTULO I — DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º

O Estatuto Geral das Guardas Municipais, de que trata o inciso VIII do caput do art. 144 da Constituição Federal, é disciplinado por esta Lei.

■ **BANCA:** A GCM está prevista no art. 144, VIII da CF/88. SEMPRE cai em prova.

Art. 2º

É facultado aos Municípios e ao Distrito Federal constituir guardas municipais, que poderão realizar as competências previstas nesta Lei, com a finalidade de proteção de seus bens, serviços e instalações.

■ **BANCA:** Palavra-chave: FACULTADO (não obrigatório). GCM protege bens/serviços/instalações do município.

Art. 3º

São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; V - uso progressivo da força.

■ **BANCA:** Os 5 princípios são muito cobrados. Decore: Proteção DH, Preservação da vida, Patrulhamento preventivo, Compromisso social, Uso progressivo da força.

CAPÍTULO II — COMPETÊNCIAS

Art. 4º

Sem prejuízo de suas competências, nos termos da lei orgânica do município, às guardas municipais, com âmbito de atuação em seu respectivo território, compete, no que couber:

- I — zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município
- II — prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais
- III — atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais
- IV — colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social
- V — colaborar com a fiscalização das posturas municipais, na forma definida em lei
- VI — atuar no campo da proteção civil
- VII — colaborar no monitoramento do sistema de câmeras, radares, sensores e outros dispositivos de segurança
- VIII — encaminhar ao delegado de polícia os suspeitos de ação delituosa
- IX — desenvolver ações de prevenção primária à violência
- X — auxiliar no monitoramento de áreas vulneráveis
- XI — garantir o atendimento de ocorrências de violência doméstica e familiar contra a mulher

■ **BANCA:** O inciso XI (violência doméstica) é um dos mais cobrados. GCM PODE atender ocorrências de violência doméstica.

Art. 5º

É vedado às guardas municipais desviar-se de suas competências institucionais para o exercício de competências de órgãos de outras esferas, salvo nos casos previstos em lei.

■ **BANCA:** GCM NÃO pode fazer policiamento ostensivo geral como PM. Ela tem competência municipal específica.

CAPÍTULO III — FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO**Art. 6º**

Para fins de ingresso nas guardas municipais, é necessária a conclusão de curso de formação específica, que inclua, no mínimo: I - disciplinas de direitos humanos; II - língua portuguesa; III - legislação de trânsito; IV - primeiros socorros; V - relações humanas; VI - ética e cidadania.

■ **BANCA:** Curso de formação é obrigatório para o ingresso na GCM. As disciplinas caem em prova de múltipla escolha.

Art. 7º

As guardas municipais poderão adotar meios de menor potencial ofensivo, desde que seu uso seja precedido de treinamento específico.

CAPÍTULO IV — PORTE DE ARMA**Art. 10º**

É permitido às guardas municipais o porte de arma de fogo, desde que em serviço, observados os requisitos dispostos nesta Lei.

§ 1º A autorização do porte de arma de fogo dar-se-á mediante convênio com o órgão federal competente.

§ 2º Excepcionalmente, o porte de arma de fogo poderá ser autorizado fora do serviço, nos casos estabelecidos pelo gestor municipal.

■ **BANCA:** GCM PODE portar arma de fogo em serviço. Fora do serviço é EXCEPCIONAL. SEMPRE cai!

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Artigos Relevantes para GCM Fortaleza

ART. 144 — SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144º

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

- I — polícia federal
- II — polícia rodoviária federal
- III — polícia ferroviária federal
- IV — polícias civis
- V — polícias militares e corpos de bombeiros militares
- VI — polícias penais federal, estaduais e distrital
- VII — polícia penal
- VIII — guardas municipais

■ **BANCA:** GCM está no inciso VIII do art. 144. A banca testa se candidatos sabem que GCM está **DENTRO** dos órgãos de segurança pública.

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

ART. 37 — ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Princípios (LIMPE): Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência.

■ **BANCA:** LIMPE é cobrado **SEMPRE**. L-I-M-P-E. Nunca esqueça.

Art. 37º

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

- I — os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei
- II — a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público
- XIII — é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público

LEI Nº 9.503/1997

Código de Trânsito Brasileiro — Trechos Relevantes

COMPETÊNCIAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL

Art. 24º

Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

- I — cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito
- II — planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais
- III — implantar, manter e operar o sistema de sinalização
- VI — executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis
- VII — arrecadar valores provenientes de estacionamento rotativo pago, multas e estacionamentos irregulares

■ **BANCA:** GCM pode fiscalizar trânsito no município quando autorizada. Art. 24 define o que é competência municipal.

Art. 25º

Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênios delegando as atividades previstas nesta Lei, com vistas à descentralização.

■ **BANCA:** CONVÊNIO é a palavra-chave para GCM agir no trânsito. Sem convênio, GCM não tem poder de trânsito.

INFRAÇÕES E PENALIDADES

Classificação das infrações:

Gravidade	Pontos na CNH	Multa (referência)
Leve	3 pontos	1 UFIR
Média	4 pontos	2 UFIR
Grave	5 pontos	5 UFIR
Gravíssima	7 pontos	10 UFIR

■ **BANCA:** Gravíssima = 7 pontos. Ex: alcoolemia, racha, fuga do local. SEMPRE cobrado.

Art. 165º

Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

■ **BANCA:** Beber e dirigir = infração GRAVÍSSIMA, multa 10x e suspensão 12 meses. Fundamental para GCM/Trânsito.

LEI Nº 10.826/2003

Estatuto do Desarmamento — Trechos Relevantes

Art. 1º

O Sistema Nacional de Armas - SINARM, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional.

Art. 4º

Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá preencher os requisitos e autorização de compra: I - comprovação de ocupação lícita e de residência certa; II - idoneidade, com apresentação de certidões de antecedentes criminais; III - capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo; IV - não estar respondendo a inquérito policial ou ação penal por crime doloso; V - não ter sido destituído do cargo, ou função pública ou atividade de natureza pública ou privada; VI - ter residência fixa; VII - maior de 25 anos.

■ **BANCA:** Idade mínima para comprar arma: 25 anos. Muito cobrado!

Art. 6º

É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: I - integrantes das Forças Armadas; II - policiais federais e delegados de polícia; III - policiais rodoviários federais; IV - policiais ferroviários federais; V - policiais civis; VI - policiais militares; VII - agentes de inteligência; VIII - agentes de escolta de preso; IX - guardas municipais das capitais e municípios com mais de 500.000 habitantes; X - integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais.

■ **BANCA:** CRUCIAL: GCM pode portar arma APENAS nas capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes. Fortaleza = capital = pode portar!

LEI Nº 8.069/1990

Estatuto da Criança e do Adolescente — Trechos

Art. 1º

Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

Art. 2º

Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

■ **BANCA:** Criança: até 12 anos INCOMPLETOS. Adolescente: 12 a 18 anos. **SEMPRE** cobrado!

Art. 17º

O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 40º

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 103º

Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.

Art. 104º

São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

■ **BANCA:** Menor de 18 anos é inimputável **PENALMENTE**, mas responde pelo ECA. Muito cobrado em prova de GCM!

Art. 106º

Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.

■ **BANCA:** GCM pode deter adolescente **APENAS** em flagrante. Sem mandado, não pode.

LEI Nº 11.340/2006

Lei Maria da Penha — Trechos Relevantes

Art. 1º

Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal.

Art. 5º

Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica; II - no âmbito da família; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

■ **BANCA:** INDEPENDENTEMENTE de coabitação. O agressor não precisa morar com a vítima. Pegadinha clássica!

Art. 7º

São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física; II - a violência psicológica; III - a violência sexual; IV - a violência patrimonial; V - a violência moral.

■ **BANCA:** 5 tipos de violência: Física, Psicológica, Sexual, Patrimonial, Moral. Decore!

Art. 11º

No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: I - garantir proteção policial; II - encaminhar ao hospital ou posto de saúde; III - fornecer transporte para a mulher e seus dependentes; IV - acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local.

■ **BANCA:** GCM PODE e DEVE atender ocorrências de violência doméstica (art. 4º, XI da Lei 13.022). Isso é muito cobrado!

Art. 12º

Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos: I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo; II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias; III - remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida.

Art. 22º

Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência: I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de aproximação; IV - proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; V - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores.

■ **BANCA:** Medidas protetivas são decretadas pelo JUIZ. GCM pode ENCAMINHAR para que sejam aplicadas, não decreta.

RESUMO — PONTOS MAIS COBRADOS

Lei/Tema	Ponto Crítico	Pegadinha
Lei 13.022	GCM protege bens/serviços municipais	GCM NÃO faz policiamento geral
Lei 13.022 Art.3	5 princípios: DH, Vida, Preventivo, Social, Força	Confundem com PM/PC
Lei 13.022 Art.10	Porte de arma em serviço	Fora do serviço é EXCEPCIONAL
CF Art.144 VIII	GCM está nos órgãos de segurança	GCM não é polícia judiciária
Desarmamento Art.6	GCM de capital/+500k pode portar	Municípios menores = não pode
CTB Art.165	Alcoolemia = gravíssima, 10x, 12 meses	Confundem com grave
ECA Art.2	Criança até 12 incompletos	12 anos = adolescente, não criança
ECA Art.104	Menor de 18 = inimputável penal	Responde pelo ECA, não CP
Maria Penha Art.5	Independente de coabitação	Não precisa morar junto
Maria Penha Art.7	5 tipos: Física/Psico/Sexual/Patrim/Moral	Esquecem patrimonial e moral

Bons estudos! A vaga é sua. ■■

planodeguerraconcursos.com.br